

0010110-63.2021.8.26.0506

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2233855/2020 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 13708699 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

9670/20/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2233855 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0010110-63.2021.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0010110-63.2021.8.26.0506

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2233855/2020 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 13708699 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

9670/20/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2233855 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3,

9670/20/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA CAROLINA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Vistos.

O Ministério Público denunciou SAMUEL MARTINS DE MENDONÇA e ANA CAROLINA DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, combinado com o artigo 29, caput, e artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque no dia 21 de setembro de 2020, por volta das 20 horas e 40 minutos, na Rodovia Anhanguera, próximo ao quilômetro 315, após terem adquirido de maneira escusa, guardavam e traziam consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 1015,30 gramas de maconha, sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela Rodovia Anhanguera e, no momento em que realizavam a ultrapassagem do veículo Citroën C4, placa ENC-6596/Olímpia, notaram atitude suspeita do condutor, Samuel e estando no banco do passageiro Ana Carolina, pois ele fechou os vidros do veículo e aguardou os policiais passarem para abri-los novamente. Devido ao comportamento suspeito, os agentes públicos realizaram a abordagem do automóvel, situação em que encontraram sob o banco do passageiro dianteiro um "tijolo" de maconha, além de R\$ 700,00 em notas diversas.

O acusado Samuel foi notificado (fls. 171) e ofertou defesa preliminar, arrolando duas testemunhas (fl.179). A denúncia contra o acusado Samuel foi recebida em 12 de janeiro de 2021 (fls. 201/202). O acusado Samuel foi citado (fls. 240).

Foi determinado o desmembramento dos autos com relação à acusada Ana Carolina, ocasião em que ela foi devidamente citada (fl. 254). A ré Ana Carolina ofertou defesa preliminar, arrolando as mesmas testemunhas que a acusação (fls. 270/274). A denúncia contra a acusada Ana Carolina foi recebida em 13 de maio de 2022 (fls. 366/367)

Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. A ré foi interrogada.

Por meio de debates, o Dr. Promotor de Justiça requereu a absolvição da acusada Ana Carolina, por inexistência de provas.

A Defesa reiterou a manifestação do Dr. Promotor de Justiça.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é improcedente.

Em juízo a acusada Ana Carolina negou a prática do delito que lhe foi imputado na denúncia, afirmando que não tinha conhecimento da existência da droga. Declarou que na época dos fatos trabalhava como garota de programa e que conhecia o acusado Samuel por conta de sua profissão, sendo que já havia feito três "programas" com ele. No dia dos fatos aceitou o convite do acusado para jantar e cobraria o "programa" por hora. Quando entrou no carro do réu não sentiu cheiro ou qualquer outro indício da droga e não poderia vasculhar o veículo de um cliente. Quando se dirigiram ao restaurante, viram a viatura e, para sua estranheza, o acusado Samuel ficou muito nervoso e os fatos ocorreram conforme narraram os policiais. Nunca foi processada criminalmente e não faz nem nunca fez uso de drogas. Atualmente é dona de casa.

O Policial Militar Samuel Oliveira dos Santos relatou que estava em patrulhamento pela Rodovia Anhanguera, quando se aproximou do veículo conduzido pelo acusado Samuel e viu-o fechando a sua janela e abrindo-a novamente, logo depois que passou a viatura. Viu que o réu usava um boné que cobria o seu rosto e que ele estava acompanhado de uma pessoa. Quando realizaram a vistoria do veículo, encontram um "tijolo" de maconha envolto em fita adesiva, debaixo do banco do passageiro. O réu Samuel negou a propriedade do referido entorpecente, afirmando que o mesmo pertencia a uma terceira pessoa, cujo nome não quis declinar. Afirmou que no veículo havia intenso cheiro de maconha e de cigarros. No momento da abordagem e perante a autoridade policial, o acusado Samuel afirmou que Ana Carolina não sabia da existência da droga e disse que apenas a levava para jantar em um restaurante da região. Afirmou que a acusada Ana Carolina não teve atitudes suspeitas, negou ter

conhecimento da existência da droga e disse que conhecia o réu por intermédio de uma casa noturna em que trabalhava.

De igual teor foi o depoimento do Policial Militar José Renato Menegucci.

Tem-se, portanto, que a acusada negou envolvimento com o crime de tráfico de drogas, afirmando que não tinha conhecimento da existência do entorpecente no veículo. Afirmou que fazia programas sexuais e no dia dos fatos saiu do ponto onde estava, para ir jantar com o acusado.

O réu negou que Ana Carolina soubesse da existência de drogas no interior de seu veículo.

Ouvido sob o crivo do contraditório, o policial Samuel afirmou que no momento da abordagem o acusado disse que Ana Carolina não sabia da existência da droga e que apenas a levava para jantar em um restaurante.

O agente público acima mencionado declarou, ainda, que, durante a abordagem, a acusada Ana Carolina não teve atitudes suspeitas e negou ter conhecimento da existência da droga sob o seu banco.

Nesse contexto, a absolvição do acusada é medida que se impõe.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública moveu contra ANA CAROLINA DA SILVA, RG nº 47.431.980 e a ABSOLVO da imputação pelo cometimento do delito descrito na peça acusatória, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

P.R.Int.

Ribeirão Preto, 16 de agosto de 2022.

ILONA MÁRCIA BITTENCOURT CRUZ
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA